

1513728-83.2019.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... localizando-se petrechos para o tráfico (fl. 30 do apenso 1503435-20.2020.8.26.0320) bem como o fato de referido réu ostentar condenações por tráficos não autoriza a conclusão que, no dia dos fatos, estivesse traficando.

Igualmente, como bem apontado pela Defesa, não seria lógico que o réu dispensasse apenas parte das drogas durante a fuga.

Tendo os réus negado as acusações de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513728-83.2019.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513728-83.2019.8.26.0320

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2277087/2019 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 4611060 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2733/19/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2277087 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2733/19/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2277087 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2733/19/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSUE DA SILVA SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

JOSUÉ DA SILVA SANTOS, GABRIEL FELIPE GONÇALO TEODORO e ROGÉRIO ANTÔNIO LUIZ CASSIANO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo constou da denúncia, em 20 de julho de 2019, por volta das 19h20min, na Rua Sebastião Elisbom, 39, Parque Residencial Santa Eulália, neste município e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, em atividade de tráfico ilícito, traziam consigo e transportavam, para serem entregues ao consumo de terceiros, 14 (quatorze)

flaconetes contendo cocaína, com peso aproximado de 21 gramas, e 60 (sessenta) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 128 gramas, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (fls. 77, 78 e 95) e apresentaram defesa prévia (fls. 82/83 e 99/100).

Recebida a denúncia (fls. 101/102).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, uma pela Defesa e interrogados os réus.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação apenas do réu Gabriel, ao passo que a Defesa pleiteou a absolvição, ou, subsidiariamente, fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

Embora a materialidade tenha restado comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, fotografias de fl. 22, auto de constatação preliminar de fls. 35/38, exame químico-toxicológico de fls. 39/41, a autoria não restou bem comprovada.

O policial militar Bruno Cezar Mazetto narrou que realizavam patrulhamento pelo local quando avistaram um veículo VW/GOL, ocupado pelos denunciados, o qual, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga. Ato contínuo, foi realizado acompanhamento, ocasião na qual visualizaram o réu Gabriel arremessando um objeto pela janela do passageiro do veículo. Realizada a abordagem, identificaram Josué como condutor, Gabriel como passageiro do banco dianteiro e Rogério como sendo o passageiro do banco traseiro. Em seguida, realizada vistoria no veículo, foram encontradas 26 (vinte e seis) porções de maconha. Após, verificado o objeto dispensado durante o trajeto da fuga, os agentes públicos constataram tratar-se de 34 (trinta e quatro) porções de maconha e 14 (quatorze) flaconetes contendo cocaína, entorpecentes que os denunciados traziam consigo e transportavam e, assim como os demais, destinavam-se ao tráfico ilícito.

O policial JULIO CESAR ELISEU DE BRITO disse não se recordar muito bem da ocorrência. Recordou-se da fuga do veículo, de que algo foi arremessado e que depois drogas foram encontradas no veículo. Não soube, porém, quais as drogas encontradas.

Os réus, em interrogatório, negaram as acusações. Disseram que não havia drogas no veículo e nem foi dispensada.

Este Juízo vem decidindo que “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ocorre que, no caso em questão, os depoimentos dos policiais foram muito lacunosos.

Bruno Cezar Mazetto não se recordou sequer em que local do veículo foram localizadas as drogas, ao passo que JULIO CESAR ELISEU DE BRITO nem se recordou dos tipos de drogas apreendidos.

Note-se que a própria autoridade policial optou por não realizar o flagrante por conta de dúvidas sobre o ocorrido.

O fato de ter ocorrido busca e apreensão na residência de Gabriel mais de 1 ano depois, localizando-se petrechos para o tráfico (fl. 30 do apenso 1503435-20.2020.8.26.0320) bem como o fato de referido réu ostentar condenações por tráficos não autoriza a conclusão que, no dia dos fatos, estivesse traficando.

Igualmente, como bem apontado pela Defesa, não seria lógico que o réu dispensasse apenas parte das drogas durante a fuga.

Tendo os réus negado as acusações de forma coerente, atento, também, a recente do julgado do C. Supremo Tribunal Federal em feito desta mesma 2a Vara Criminal de Limeira (autos 1514300-39.2019.8.26.0320) segundo o qual "a ação policial não foi filmada e não houve investigação prévia acerca dos fatos narrados na denúncia (...) Dessa forma, à vista da fragilidade probatória revelada nos autos, não pode o Tribunal de Origem atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público" (Habeas Corpus nº 215236, Rel. Ministro Edson Fachin, j. 19 de maio de 2022), deve ser aplicado o in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER JOSUÉ DA SILVA SANTOS, GABRIEL FELIPE GONÇALO TEODORO e ROGÉRIO ANTÔNIO LUIZ CASSIANO, qualificados nos autos, das imputações dirigidas, o que faço nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 21 de junho de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA